

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת משה סעדה
שמחה רוטמן
דני דנון

פ/25/3175

הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון – הגנה על סמלי הנצחה ומורשת), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 52 בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח–1998¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 40, האמור בו יסומן "(א)" ובסופו יבוא :
" (ב) לא יחלל אדם אתר לאומי ולא יפגע בו בדרך אחרת כלשהי11".
2. תיקון סעיף 57 בסעיף 57 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (א) יבוא :
" (א1) העובר על הוראות סעיף 40 (ב) או 52 (ב), אף אם לא נגרם נזק בלתי הפיך, דינו – מאסר שנתיים."
3. הוספת סעיף 57 אחרי סעיף 57א יבוא לחוק העיקרי יבוא :
"חילול אתר 57 (א) חילל אדם אתר הנצחה ממלכתי, אתר הנצחה – עוולה
הנצחה חילי או אתר הנצחה מקומי, שעניינו הנצחת חלל מערכות ישראל או חלל פעולות אזרחית
איבה (בסעיף זה – חלל), רשאי בית המשפט לפסוק לחובת המחלל, לבקשת תובע שהוא קרוב משפחה של החלל, פיצויים בלא הוכחת נזק בשיעור שלא יעלה על 120,000 שקלים חדשים.
 (ב) לא יחויב מחלל בשל אותו מעשה החילול בפיצוי בלא הוכחת נזק לפי סעיף זה יותר מפעם אחת.

¹ ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.

(ג) תובע יודיע על הגשת תביעה לראש אגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון; הוגשה תביעה לפי סעיף זה, יפרסם ראש האגף הודעה על הגשת התביעה ועל המועד האחרון להצטרפות לתביעה באתר האינטרנט של משרד הביטחון.

(ד) בסעיף זה, "קרוב משפחה" –

(1) בן זוג;

(2) בן או בת;

(3) הורה;

(4) הורי הורה;

(5) אח או אחות;

(6) דוד או דודה.

(ה) פיצוי שנפסק לפי סעיף זה ישולם במלואו לקרובי משפחה שהם בדרגת הקרבה הגבוהה יותר לחלל, או לקבוצת החללים, לפי סדר פירוטם בסעיף קטן (ג).

(ו) בקביעת שיעור הפיצוי רשאי בית המשפט להביא בחשבון את מידת ביזוי אתר ההנצחה ואת נסיבות מעשה הפגיעה.

(ז) פיצוי לפי סעיף זה יינתן בנוסף לכל פיצוי שהתובע זכאי לו לפי כל דין.

(ח) שר המשפטים יתקין תקנות בדבר סדרי הדין בתביעה לפי סעיף זה, לרבות לעניין אופן חלוקת סכום הפיצוי בין קרובי החלל, או קבוצת חללים, שהם בני אותה דרגת קרבה.

ד ב ר י ה ס ב ר

הצעת חוק זו מבקשת לקבוע הסדר פלילי ברור בגין פגיעה באתרי מורשת, אנדרטאות ומבני הנצחה. בנוסף, מוצע לקבוע הסדר נזיקי המזכה קרובי משפחה של חללי מערכות ישראל ופעולות איבה בפיצויים בלא הוכחת נזק, בגין השחתת אתר הנצחה שהוקם לזכר יקירם שנפל.

בשנים האחרונות התגברו אירועי השחתה של אתרי הנצחה לזכר אירועים מכוננים בהתפתחות היישוב בארץ ישראל, ולזכר לוחמים שנפלו בהגנה על הארץ וחללי פעולות איבה. תופעת חילול האתרים

פוגעת עמוקות ברגשות הציבור בשני מישורים: האחד – פגיעה במישור הפרטי, הנגרמת למשפחות החללים שאתר ההנצחה לזכר יקיריהם הושחת; השני – פגיעה בכלל הציבור במובן של חילול מורשת הקרב וההתיישבות המהווים עבורו סמלים לאומיים חשובים.

ברם, למרות חומרת המעשים והשלכותיהם, הדין הקיים אינו מרתיע דיו מפני ביצוע מעשים אלו ואינו מספק מענה ענישתי הולם לאחר מעשה. הצעת חוק זו מבקשת לתקן זאת, הן במישור הפלילי והן במישור הנזיקי.

במישור הפלילי – מוצע לקבוע עונש בגין חילול אתר בהתנהגות, אף ללא גרימת נזק, זאת במקביל לעונש הקבוע בסעיף 57(א) בגין חילול שתוצאתו נזק; בנוסף, מוצע להשוות את רף הענישה בגין חילול והשחתת אתרים לאומיים לזה הקבוע בגין חילול אתרי הנצחה.

במישור הפרטי – מוצע להכיר בפגיעה באתרי הנצחה שהוקמו לזכר חללי מערכות ישראל או חללי פעולות איבה, כעוולה אזרחית עצמאית כנגד בני המשפחות של אותם חללים. בהתאם לכך, מוצע לקבוע מסלול תביעה אזרחית שבסופו יפסוק בית המשפט פיצוי שלא יעלה על 120,000 שקלים חדשים בגין מעשה פגיעה כאמור, אף בלא הוכחת נזק, זאת בנוסף לכל פיצוי המגיע לאתר הנצחה או לקרובי משפחות החללים בגין שיקום האתר לאחר הפגיעה, או בגין נזקים אחרים שנגרמו כתוצאה מכך.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בניסן התשפ"ג (29.03.2023)